

## **CONCEPTO JURÍDICO No. CJ-2026-101**

**ASUNTO: Procedencia y límites de la cláusula penal en contratos de prestación de servicios de mantenimiento industrial.**

CONSULTANTE: Distribuciones Andina de Repuestos S.A.S.

FECHA: 18 de septiembre de 2026

ELABORADO POR: Peña Uribe Abogados S.A.S.

### **I. PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA**

La sociedad consultante solicita concepto jurídico sobre la viabilidad de incluir una cláusula penal en los contratos de prestación de servicios de mantenimiento que suscribe con sus proveedores, como mecanismo para tasar anticipadamente los perjuicios derivados del incumplimiento en los tiempos de atención pactados, así como sobre los límites que debe observar dicha estipulación.

### **II. NORMATIVIDAD APLICABLE**

Resultan aplicables al presente caso los artículos 1592 a 1601 del Código Civil, que regulan la cláusula penal, así como el artículo 867 del Código de Comercio, en cuanto prevé la posibilidad de que el juez reduzca equitativamente la pena cuando esta resulte manifiestamente excesiva.

### **III. ANÁLISIS**

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena en caso de no cumplirla o de retardar su cumplimiento. Dicha estipulación resulta plenamente aplicable a los contratos de prestación de servicios de mantenimiento, y tiene la ventaja de relevar al acreedor de la carga de probar el monto exacto de los perjuicios sufridos, bastando acreditar el incumplimiento o el retardo pactado como supuesto de hecho.

No obstante, la libertad contractual para fijar el monto de la pena no es absoluta. El artículo 867 del Código de Comercio faculta al juez para rebajar la pena cuando la considere manifiestamente excesiva, atendiendo a la naturaleza del contrato, el interés protegido y las demás circunstancias del caso. En consecuencia, se recomienda que el monto de la cláusula penal guarde una relación razonable con la magnitud del eventual incumplimiento —por ejemplo, calculada como un porcentaje del valor mensual del contrato por cada día de retraso en la atención de una visita correctiva—, en lugar de fijarse como una suma fija desproporcionada.

Es igualmente aconsejable precisar en el texto contractual si la cláusula penal opera a título de tasación anticipada de perjuicios compensatorios, o si además conserva para el acreedor la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación principal, dado que, conforme al artículo 1594 del Código Civil, el acreedor no puede pedir a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, salvo pacto expreso en contrario.

Se recomienda además establecer un procedimiento claro de constatación del incumplimiento (por ejemplo, mediante requerimiento escrito con plazo de subsanación), de manera que la exigibilidad de la pena no quede sujeta a interpretaciones sobre el momento en que se configura la mora del contratista.

### **IV. CONCLUSIÓN**

Con base en el análisis expuesto, resulta jurídicamente viable pactar una cláusula penal en los contratos de prestación de servicios de mantenimiento industrial, siempre que su monto sea razonable y proporcional al incumplimiento que busca prevenir, y que el contrato defina con claridad su forma de tasación, su relación con la indemnización de perjuicios y el procedimiento para su exigibilidad.

El presente concepto se emite con fines exclusivamente orientativos y no constituye una asesoría vinculante para casos concretos que requieran valoración probatoria adicional.

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2026.

---

Firma del abogado responsable del concepto